



DIRETORIA DE
PORTOS E COSTAS

NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA ATIVIDADES DE INSPEÇÃO NAVAL

NORMAM-301/DPC



MARINHA
DO BRASIL

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA ATIVIDADES DE INSPEÇÃO NAVAL

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

2026

TIPO: NORMA

FINALIDADE: NORMATIVA

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA ATIVIDADES DE INSPEÇÃO NAVAL

FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES

NÚMERO DA MODIFICAÇÃO	EXPEDIENTE QUE A DETERMINOU E RESPECTIVA DATA	PÁGINAS AFETADAS	DATA DA ALTERAÇÃO	RUBRICA
1	Portaria nº 110, de 30 de novembro de 2023.	Índice, 3-11 à 3-24, Anexo I	30/11/2023	
2	Portaria nº 143, de 30 de outubro de 2024.	Índice e 2-5	01/11/2024	
2	Portaria nº 159, de 15 janeiro de 2025.	Índice e 2-5	17/01/2025	
3	Portaria DPC/DGN/MB nº 202 de 26 de março de 2026.	3-4; 3-7 à 3-9; 3-13 e 3-14; Anx-3-A e Anx-3-B	27/03/2026	

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

GLOSSÁRIO

AGENTE DA AUTORIDADE MARÍTIMA - Capitães dos Portos, Delegados ou Agentes.

ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB) - Compreendem as águas interiores e os espaços marítimos, nos quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não-vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação internacional e nacional. Esses espaços marítimos compreendem a faixa de 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida das águas sobrejacentes à extensão da Plataforma Continental além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer.

AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA - Autoridade exercida diretamente pelo Comandante da Marinha do Brasil, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental causada por embarcações, plataformas e suas instalações de apoio.

AUTORIDADE PORTUÁRIA - Autoridade responsável pela administração do porto organizado, à qual compete fiscalizar as operações portuárias e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente.

EMBARCAÇÃO - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na Autoridade Marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas.

INSPEÇÃO NAVAL - atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento da Lei nº 9.537/1997 (LESTA), das normas e regulamentos dela decorrentes e dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas e suas instalações de apoio.

INSPETORES NAVAIS - são profissionais de diversos níveis, habilitados para executarem a IN e designados por ato administrativo do titular das Capitânicas dos Portos, suas Delegacias ou Agências (CP/DL/AG) ou dos Comandantes dos Navios da MB.

NAVIO - Significa uma embarcação de qualquer tipo operando no ambiente aquático, inclusive submersíveis, engenhos flutuantes, plataformas flutuantes, unidades estacionárias de armazenagem e transferência (FSU) e unidades estacionárias de produção, armazenagem e transferência (FPSO). Para os efeitos desta Norma, NAVIOS NOVOS são aqueles cujo batimento de quilha ocorreu em ou a partir de 08SET2017, enquanto NAVIOS EXISTENTES são todos os navios cujo batimento de quilha ocorreu em data anterior a 08SET2017.

PERÍCIA - são todas as ações executadas por peritos. Peritos são os Inspectores Navais e os Vistoriadores Navais.

VISTORIA - ação técnico-administrativa eventual, ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade das embarcações e plataformas.

SUMÁRIO

FOLHA DE ROSTO.....	I
FOLHA DE REGISTRO DE MODIFICAÇÕES.....	III
GLOSSÁRIO.....	V
SUMÁRIO.....	VII
INTRODUÇÃO.....	XI
CAPÍTULO 1. DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO NAVAL E VISTORIA NAVAL	
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	1-1
1.2. AÇÕES DE PERÍCIA, INSPEÇÃO NAVAL E VISTORIA NAVAL.....	1-1
1.3. PROPÓSITO DA INSPEÇÃO NAVAL.....	1-2
1.4. DOS INSPETORES NAVAIS.....	1-2
1.5. DOS VISTORIADORES NAVAIS.....	1-3
1.6. GERÊNCIA DE VISTORIAS, INSPEÇÕES E PERÍCIAS TÉCNICAS (GEVI).....	1-3
CAPÍTULO 2. EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO NAVAL (IN)	
SEÇÃO I. FISCALIZAÇÃO	
2.1. FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO DAS CAPITANIAS DOS PORTOS, SUAS DELEGACIAS E AGÊNCIAS (CP/DL/AG).....	2-1
2.2. FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO PELOS GRUPOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO DAS CAPITANIAS E DELEGACIAS (GVI/CP OU GVI/DL).....	2-1
SEÇÃO II. SITUAÇÕES ESPECIAIS	
2.3. INSPEÇÃO NAVAL VISANDO AO AFUNDAMENTO DELIBERADO DE EMBARCAÇÃO AVARIADA.....	2-2
2.4. VERIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO DE COISAS OU BENS, À DERIVA OU ENCALHADOS. ...	2-3
2.5. EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS NÃO AUTORIZADAS A OPERAR EM ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB).....	2-4
2.6. INSPEÇÃO NAVAL EM PLATAFORMAS.....	2-5
2.7. CONTRIBUIÇÃO DA INSPEÇÃO NAVAL NA PROTEÇÃO DE FARÓIS E SINAIS NÁUTICOS	2-5
2.8. INSPEÇÃO NAVAL EM OBRAS IRREGULARES.....	2-5

SEÇÃO III. RESTRIÇÕES AO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

2.9. ÁREAS SELETIVAS PARA A NAVEGAÇÃO.....2-6

2.10. ÁREAS DE SEGURANÇA.....2-7

SEÇÃO IV. CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS

2.11. CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS.....2-8

CAPÍTULO 3. DOS FATOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO NAVAL

SEÇÃO I. INFRAÇÕES, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

3.1. INFRAÇÃO.....3-1

3.2. CONSTATAÇÃO DA INFRAÇÃO.....3-1

3.3. AUTORES MATERIAIS.....3-2

3.4. PENALIDADES PREVISTAS.....3-3

3.5. COMPETÊNCIAS.....3-3

3.6. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTO DE INFRAÇÃO (AI).....3-4

SEÇÃO II. DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

3.7. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.....3-7

SEÇÃO III. DAS AÇÕES DECORRENTES ÀS INFRAÇÕES AO RLESTA

3.8. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 11 DO RLESTA “CONDUZIR EMBARCAÇÃO SEM HABILITAÇÃO” (NÃO SER HABILITADO) NO QUE CON CERNE À CHA/CIR.....3-8

3.9. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 12 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE À CHA E CIR.....3-9

3.10. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 13 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE AO CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA - CTS.....3-11

3.11. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 14, NO QUE CON CERNE AO ROL DE EQUIPAGEM OU ROL PORTUÁRIO..... 3-12

3.12. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 15, NO QUE CON CERNE Á DOTAÇÃO DE ITENS E EQUIPAMENTOS DE BORDO.....3-12

3.13. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 16, NO QUE CON CERNE AO REGISTRO E INSCRIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES.....3-13

3.14. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 17, NO QUE CON CERNE À IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA EMBARCAÇÃO E DEMAIS MARCAÇÕES NO CASCO..... 3-13

3.15. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 18, NO QUE CONCERNE ÀS CARACTERÍSTICAS DAS EMBARCAÇÕES.....	3-14
3.16. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 19, NO QUE CONCERNE AOS CERTIFICADOS E DOCUMENTOS EQUIVALENTES, PERTINENTES À EMBARCAÇÃO.....	3-14
3.17. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 20, NO QUE CONCERNE AOS EQUIPAMENTOS E LUZES DE NAVEGAÇÃO.....	3-15
3.18. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 21, NO QUE CONCERNE AOS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.....	3-15
3.19. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 22, NO QUE CONCERNE ÀS NORMAS DE TRANSPORTE.....	3-16
3.20. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 23, NO QUE CONCERNE ÀS NORMAS DE TRÁFEGO.....	3-16
3.21. CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ.....	3-16
3.22. DEPÓSITO, GUARDA E LIBERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO APREENDIDA.....	3-18
3.23. DAS AÇÕES DECORRENTES DA APREENSÃO.....	3-19
3.24. DO PROCEDIMENTO DE PERDA DA PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO (PERDIMENTO).....	3-20
3.25. ALIENAÇÃO, LEILÃO E VENDA DE EMBARCAÇÕES OU OBJETOS APREENDIDOS OU ACHADOS.....	3-20
3.26. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.....	3-20
3.27. NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA (NEPOM).....	3-21
SEÇÃO IV. NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU INFRAÇÕES	
3.28. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU INFRAÇÕES.....	3-21
3.29. APLICAÇÃO DE PENALIDADES E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.....	3-22
SEÇÃO V. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NA NORMA	
3.30. CASOS OMISSOS.....	3-24
ANEXOS	
ANEXO 3-A NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO.....	3-A-1

ANEXO 3-B AUTO DE INFRAÇÃO.....	3-B-1
ANEXO 3-C NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA.....	3-C-1
ANEXO 3-D EDITAL DE CONVOCAÇÃO.....	3-D-1
ANEXO 3-E TIPO DE LACRE.....	3-E-1
ANEXO 3-F TERMO DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO.....	3-F-1
ANEXO 3-G EDITAL.....	3-G-1
ANEXO 3-H PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE LEILOEIROS.....	3-H-1
ANEXO 3-I SERVIÇOS INDENIZÁVEIS.....	3-I-1
ANEXO 3-J AUTO DE APREENSÃO.....	3-J-1
ANEXO 3-K TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO.....	3-K-1
REFERÊNCIAS	

INTRODUÇÃO

1. PROPÓSITO

Apresentar os princípios fundamentais para normatizar e estabelecer as atividades de Inspeção Naval.

2. DESCRIÇÃO

Esta publicação divide-se em três Capítulos e onze anexos: o Capítulo 1 define os termos e a nomenclatura utilizada na referida norma, o Capítulo 2 descreve os procedimentos e a efetiva execução da atividade de Inspeção Naval pelas Capitânicas dos Portos e as suas Delegacias e Agências e o Capítulo 3 aborda os fatos decorrentes das atividades de Inspeção Naval.

3. PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES

Dentre as modificações implementadas, destacam-se:

No inciso 3.6.1, foram acrescentadas as alíneas a e b, contendo as orientações para diferenciar o procedimento nos casos de infrações enquadradas na Lei nº 9.966/00, "Lei do Óleo" e na Lei nº 9.537/97 "LESTA".

"3.6.1. Notificação da Infração Cometida

a) Constatada a infração enquadrada na Lei nº 9.966/00, "Lei do Óleo", e demais dispositivos legais, exceto a Lei nº 9.537/97, "LESTA", será lavrada a Notificação para Comparecimento (anexo 3-A) para prestação de esclarecimentos, no prazo de até oito dias úteis, contados a partir do dia consecutivo da notificação. Na hipótese de não serem acolhidos os esclarecimentos por parte do infrator, o Agente da Autoridade Marítima lavrará o respectivo Auto de Infração.

b) Caso a infração tenha enquadramento na Lei nº 9.537/97 "LESTA", será lavrado no ato da constatação da infração o Auto de Infração, conforme anexo 3-B. O Auto de Infração será lavrado, com cópia para o Infrator, para julgamento pela Autoridade Competente, conforme estabelecido no artigo 3.5".

O inciso 3.8.2 passa a vigorar com a seguinte redação:

"3.8.2. Quanto ao Condutor e ao Proprietário.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 11 da RLESTA, de acordo com modelo constante no anexo 3-B".

A alínea b dos incisos 3.9.1 e 3.9.2 foi substituída pelo seguinte texto:

"b) Quanto ao Condutor.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III."

A subalínea II), da alínea b, do inciso 3.9.3, foi substituída pelo seguinte texto:

“II) Quanto ao Condutor.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III.”

A subalínea II), da alínea c, do inciso 3.9.3, foi substituída pelo seguinte texto:

“II) Quanto ao Condutor

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III.”

No inciso 3.21.1, foi alterado o texto do segundo parágrafo para:

“Recusando-se o condutor a submeter-se ao teste de alcoolemia, este será autuado com base no inciso VIII do art. 23 do RLESTA, bem como impedido de conduzir a embarcação. Para a referida infração, a penalidade prevista é a multa do grupo C daquele Regulamento ou suspensão do Certificado de Habilitação (CHA ou CIR) por até 30 dias.”

No inciso 3.21.2, foi substituído o texto pelo seguinte:

“Consideram-se como limites de teor alcoólico, para fins de aplicação de procedimentos administrativos, a concentração igual ou superior a 0,25 miligramas (zero vírgula vinte e cinco miligramas) de álcool por litro de ar alveolar ou 0,05% de teor de álcool por no sangue, hipótese na qual será considerado estado de embriaguez.

A concentração inferior a 0,25 miligramas (zero vírgula vinte e cinco miligramas) de álcool por litro de ar alveolar ou 0,05% de teor de álcool no sangue não é considerada estado de embriaguez e, portanto, não se aplicam as medidas ou procedimentos administrativos.”

No inciso 3.21.3, foi substituído o texto do terceiro parágrafo para:

“Na hipótese do teor alcoólico estar acima do limite permitido (0,25 miligramas de álcool por litro de ar alveolar), este será autuado com base no inciso I do art. 23 do RLESTA, bem como impedido de conduzir a embarcação. Para a referida infração, a penalidade prevista é a suspensão do Certificado de Habilitação (CHA ou CIR) por até 120 dias. A reincidência sujeitará o infrator à pena de cancelamento da sua habilitação.”

4. CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada como: Publicações da Marinha do Brasil (PMB) não controlada, ostensiva, normativa e norma.

5. SUBSTITUIÇÃO

Esta publicação substitui as Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção Naval – NORMAM-301/DPC, aprovada pela Portaria DPC/DGN/MB nº 159, de 15 de janeiro de 2025 (2ª Modificação).

CAPÍTULO 1

DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO NAVAL E VISTORIA NAVAL

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo tem o propósito de apresentar as ações de Perícia, Inspeção Naval (IN) e Vistoria Naval (VN), bem como as qualificações profissionais necessárias para as suas execuções.

1.2. AÇÕES DE PERÍCIA, INSPEÇÃO NAVAL E VISTORIA NAVAL

1.2.1. Perícia - são todas as ações executadas por peritos. Peritos são os Inspetores Navais e os Vistoriadores Navais. As perícias podem ser dos seguintes tipos:

- a) Perícias de Fiscalização - Inspeções Navais;
- b) Perícias de Verificação e Regularização - Vistorias; e
- c) Perícias Específicas - são os vários tipos de perícias constantes das NORMAM e executadas para um fim específico. Exemplos:

I) Perícia para operação de embarcações estrangeiras em AJB;

II) Perícia para obtenção de Declaração de Conformidade para transporte de petróleo;

III) Perícia de laudo para estabelecimento do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS); e

IV) Perícias para emissão de laudos periciais em casos de acidentes etc.

1.2.2. Inspeção Naval - atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do cumprimento da Lei nº 9.537/97, das normas e regulamentos dela decorrentes e, dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de apoio.

1.2.3. Vistoria - ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas.

1.3. PROPÓSITO DA INSPEÇÃO NAVAL

As ações de Inspeção Naval (IN) constituem perícias de fiscalização da Segurança do Tráfego Aquaviário nas Águas Jurisdicionais Brasileiras, visando:

1.3.1. à segurança da navegação;

1.3.2. à salvaguarda da vida humana; e

1.3.3. à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.

1.4. DOS INSPETORES NAVAIS

Os Inspectores Navais são profissionais de diversos níveis, habilitados para executarem a IN e designados por ato administrativo do titular das Capitanias dos Portos, suas Delegacias ou Agências (CP/DL/AG) ou dos Comandantes dos Navios da MB.

1.4.1. Inspetor Naval Nível 1:

Enquadram-se nas seguintes categorias:

- a) Oficiais da Reserva Remunerada ou Reformados da MB contratados, aprovados no Curso para Formação de Inspectores Navais;
- b) Oficiais da Marinha Mercante aprovados em Processo Seletivo e no Curso para Formação de Inspectores Navais; ou
- c) Oficiais prestando Serviço Militar voluntário temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2) aprovados em Processo Seletivo.

1.4.2. Inspetor Naval Nível 2:

Oficiais e Praças da MB, da ativa ou da reserva remunerada, lotados nas CP/DL/AG, que cumpriram os Estágios Preparatórios para Oficiais e Praças que irão servir em CP/DL/AG (ESPOC e ESPRAC).

1.4.3. Inspetor Naval Nível 3:

Oficiais e Praças componentes das tripulações dos Navios da MB.

1.5. DOS VISTORIADORES NAVAIS

1.5.1. Vistoriador Naval Nível 1:

Enquadram-se nas seguintes categorias:

- a) Oficiais da MB ou civis contratados e aprovados em curso para formação de vistoriadores navais; ou
- b) Oficiais prestando Serviço Militar voluntário temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2) aprovados em Processo Seletivo.

1.5.2. Vistoriador Naval Nível 2:

Oficiais e Praças da MB, da ativa ou da reserva remunerada, lotados nas CP/DL/AG, que cumpriram os Estágios Preparatórios para Oficiais e Praças que irão servir em CP/DL/AG e especialmente habilitados para este fim.

1.6. GERÊNCIA DE VISTORIAS, INSPEÇÕES E PERÍCIAS TÉCNICAS (GEVI)

A GEVI faz parte da estrutura organizacional da DPC, sendo composta por Vistoriadores Navais e Inspectores Navais Nível 1, possuidores de nível superior, aprovados respectivamente nos Cursos de Formação de Vistoriadores Navais e Inspectores Navais, devidamente preparados para exercerem as atividades de vistoria e inspeção nos termos estabelecidos pela LESTA, em seu Capítulo I art. 2º. À semelhança da GEVI na DPC, as CP/DL possuem os Grupos de Vistoria e Inspeção (GVI), diretamente subordinados aos Titulares das CP/DL, exercendo suas atividades sob a supervisão funcional da GEVI.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

CAPÍTULO 2

EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO NAVAL (IN)

SEÇÃO I

FISCALIZAÇÃO

2.1. FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO DAS CAPITANIAS DOS PORTOS, SUAS DELEGACIAS E AGÊNCIAS (CP/DL/AG)

É normalmente efetuada pelos Inspectores Navais nível 2 lotados nas CP/DL/AG. Nas embarcações nacionais e nas embarcações estrangeiras que possuam inscrição temporária, a fiscalização tem como escopo principal a verificação de documentos relativos aos tripulantes, entre os quais a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), a Carteira de Habilitação de Amador (CHA), o Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), a verificação dos documentos relativos à embarcação e a verificação das reais condições do material e equipamento, em conformidade com as normas em vigor.

2.2. FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO PELOS GRUPOS DE VISTORIA E INSPEÇÃO DAS CAPITANIAS E DELEGACIAS (GVI/CP OU GVI/DL)

2.2.1. INSPEÇÃO DE CONTROLE PELO ESTADO DE BANDEIRA (FLAG STATE CONTROL)

Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado de Bandeira, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em embarcações nacionais e estrangeiras com inscrição temporária para operação em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), tal como estipulado nos diversos instrumentos obrigatórios da Organização Marítima Internacional (IMO), em Acordos Internacionais dos quais o Brasil é signatário e na Legislação Nacional. Essas inspeções são realizadas pelos Inspectores Navais nível 1.

2.2.2. INSPEÇÃO DE CONTROLE PELO ESTADO DO PORTO (PORT STATE CONTROL)

Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado Costeiro, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em embarcações de bandeira estrangeira que chegam a seus portos, em conformidade com as prescrições das Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil e Resoluções pertinentes emitidas pela IMO, bem como as orientações adotadas pelo Acordo Latino-Americano Sobre Controle de Navios pelo Estado do Porto (Acordo de Viña del Mar), do qual o Brasil faz parte.

A atividade é comumente conhecida como *Port State Control* e é levada a cabo pelos Inspectores Navais nível 1.

SEÇÃO II

SITUAÇÕES ESPECIAIS

2.3. INSPEÇÃO NAVAL VISANDO AO AFUNDAMENTO DELIBERADO DE EMBARCAÇÃO AVARIADA

Os responsáveis por embarcações avariadas que solicitarem autorização para afundamento deliberado deverão observar o seguinte:

2.3.1. encaminhar requerimento do responsável ao Capitão dos Portos, Delegado ou Agente solicitando autorização para afundamento e declarando sua intenção de realizá-lo por livre e espontânea vontade, assumindo as responsabilidades decorrentes em relação aos compromissos com a carga e quaisquer outras reclamações, declarando que as ações que estão sendo planejadas serão executadas por pessoal com conhecimento técnico, habilidade e capacidade necessárias para desenvolver as operações, aplicando as medidas de segurança exigidas, com os equipamentos e as embarcações necessárias para a execução da tarefa e que está preparado para desenvolver outras ações contra ocorrências fortuitas indesejáveis;

2.3.2. observar os procedimentos no **Decreto nº 87.566, de 16 de setembro de 1982**, que promulga o texto da convenção sobre Prevenção da Poluição por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (London Convention-72), como por exemplo o fornecimento de equipamento, instalações e serviços necessários para a pesquisa, vigilância, controle e execução do serviço; e o despejo e tratamento dos resíduos e outras medidas para prevenir ou minimizar a contaminação causada por alijamentos, favorecendo assim o atendimento dos fins e objetivos da referida Convenção;

2.3.3. retirar de bordo todos os elementos poluentes e estruturais que possam se desprender do navio e ficar à deriva;

2.3.4. agendar junto à CP/DL/AG e Sociedade Classificadora a inspeção da embarcação para verificação dos itens acima descritos e outros preparativos para o afundamento. A critério do Agente da Autoridade Marítima, a Sociedade Classificadora da embarcação poderá realizar essa inspeção;

2.3.5. informar à Autoridade Marítima e ao Órgão Federal do Meio Ambiente, com a antecedência mínima de 72 horas, a LAT/LONG do possível ponto de afundamento da embarcação, devendo o Agente da Autoridade Marítima consultar a DHN quanto à sua concordância sobre o ponto de afundamento indicado;

2.3.6. obter aprovação do Comando do Distrito Naval (ComDN), que consultará, conforme o caso, as autoridades ambientais;

2.3.7. o Comando do Distrito Naval (ComDN) informará à DPC a efetiva ocorrência do afundamento e a respectiva LAT/LONG, a fim de possibilitar que a DPC faça a comunicação formal à IMO;

2.3.8. informar, tempestivamente, ao Agente da Autoridade Marítima e ao representante do Órgão Federal do Meio Ambiente, quaisquer alterações no plano de afundamento delibera-

do, previamente autorizado, inclusive no que diz respeito à substituição dos meios envolvidos na operação; e

2.3.9. encaminhar ao Agente da Autoridade Marítima, por ofício, uma análise de risco, contendo as ações mitigadoras de possíveis desprendimentos de equipamentos e outros materiais, por ocasião do afundamento, que possam vir a comprometer a segurança da navegação.

2.4. VERIFICAÇÃO E RECOLHIMENTO DE COISAS OU BENS, À DERIVA OU ENCALHADOS

Todas as coisas ou bens, principalmente aqueles de origem desconhecida, que vierem a dar nas praias ou se encontrem à deriva, serão recolhidos pelas Equipes de Inspeção da CP/DL/AG e ficarão sob a custódia dessas Organizações Militares que aguardarão reclamação dos seus responsáveis. O material que não tenha sido reclamado num prazo de trinta dias poderá ser alienado nos termos da legislação em vigor. No caso de material devidamente identificado como estrangeiro e não reclamado, decorrente de sinistro, alijamento ou fortuna do mar deverá ser encaminhado à Superintendência Regional da Receita Federal para que seja dada a destinação pertinente, tendo em vista tratar-se de mercadoria estrangeira encontrada ao abandono.

Em se tratando o bem de algum tipo de embarcação constituindo perigo a navegação, ameaça de danos a terceiros ou ao meio ambiente observar o contido na NORMAM-221/DPC sobre o assunto.

2.5. EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS NÃO AUTORIZADAS A OPERAR EM ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB)

A operação não autorizada dessas embarcações em AJB é objeto da atividade de Patrulha Naval (PATNAV) executada pelos navios da Marinha do Brasil em cumprimento ao Decreto nº 5.129, de 6 de julho de 2004, e tem o propósito de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, em AJB, na Plataforma Continental brasileira e no alto-mar, respeitados os tratados, convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil. É uma atividade conduzida por meios navais, subordinados aos ComDN. A fiscalização abrange, dentre outras, as atividades de pesca, de prospecção e aproveitamento dos recursos naturais e de pesquisa científica.

A PATNAV contribuirá para a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação aquaviária e a prevenção da poluição ambiental, atividades típicas da Inspeção Naval, regulada pela Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), por meio da atuação dos Inspectores Navais nível 2 ou 3 embarcados nesses navios.

As arribadas dessas embarcações a portos nacionais são consideradas não justificadas, tornando obrigatório o comparecimento das equipes de Inspeção Naval das CP/DL/AG e a posterior instauração de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), conforme previsto na NORMAM-302/DPC, devendo os Agentes da Autoridade Marítima adotar as seguintes medidas complementares:

- 2.5.1. promover coordenação com os demais órgãos de fiscalização da área migratória, trabalhista, sanitária e de recursos naturais, a fim de que tais embarcações sejam rigorosa e amplamente avaliadas em todos seus aspectos;
- 2.5.2. verificar as razões que as conduziram à solicitação da arribada; e
- 2.5.3. manter um controle apurado das entradas e saídas dos portos nacionais destas embarcações.

2.6. INSPEÇÃO NAVAL EM PLATAFORMAS

As plataformas estão sujeitas à fiscalização dos Inspetores Navais.

As plataformas fixas, quando posicionadas, são consideradas obras sob e sobre águas, havendo necessidade de que a MB avalie seu posicionamento para resguardo da segurança da navegação conforme estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais Sob, Sobre e às Margens das Águas sob Jurisdição Brasileira - NORMAM-303/DPC, bem como a necessidade de serem dotadas de "Auxílios à Navegação" (visuais e sonoros), conforme previsto Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação - NORMAM-601/DHN.

A entrada e saída dessas estruturas em águas restritas deve ser motivo de adoção de medidas acauteladoras como a divulgação em Aviso aos Navegantes e a realização de manobras especiais, conforme descrito na NORMAM-204/DPC e demais procedimentos estabelecidos pelas CP.

2.7. CONTRIBUIÇÃO DA INSPEÇÃO NAVAL NA PROTEÇÃO DE FARÓIS E SINAIS NÁUTICOS

As equipes de Inspeção Naval contribuirão para verificar os danos causados aos sinais náuticos e a certificação da tripulação quanto ao conhecimento sobre os sinais náuticos, sobre o funcionamento e operação dos equipamentos existentes a bordo que interagem com os mesmos, visando à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana no mar em complementação às atividades de sinalização náutica.

Os danos a esses auxílios à navegação sujeitam o causador a repará-los ou indenizar as despesas a quem executar o reparo, independente da penalidade prevista.

Dependendo da gravidade do fato a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) poderá promover ação judicial, fundamentada em lei específica, de acordo com o art. 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Complementarmente, poderão os Inspetores Navais e Vistoriadores Navais confrontar o posicionamento das boias e balizas representadas em cartas náuticas com o respectivo posicionamento apresentado nos equipamentos de auxílio à navegação, como repetidoras radar e ECDIS (Electronic Chart Display Information System), registrando quaisquer não conformidade para posterior correção.

2.8. INSPEÇÃO NAVAL EM OBRAS IRREGULARES

Pessoas físicas ou jurídicas, que executem obras sob e sobre as águas, e que não tenham solicitado a respectiva autorização, conforme preconizam as Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais, Sob, Sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras - NORMAM-303/DPC serão autuadas, sendo que as obras que forem prejudiciais à segurança da navegação e à prevenção da poluição ambiental serão embargadas e, se for o caso, será procedida a demolição ou destruição na forma da Lei nº 9.537/97 e demais legislação em vigor.

SEÇÃO III

RESTRIÇÕES AO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

2.9. ÁREAS SELETIVAS PARA A NAVEGAÇÃO

2.9.1. as embarcações, equipamentos e atividades que interfiram na navegação, trafegando ou exercendo suas atividades nas proximidades de praias do litoral e dos lagos, lagoas e rios, deverão respeitar os limites impostos para a navegação, de modo a resguardar a integridade física dos banhistas, estando sujeitas à fiscalização e autuação das equipes de Inspeção Naval;

2.9.2. considerando como linha base a linha de arrebentação das ondas ou, no caso de lagos e lagoas, onde se inicia o espelho d'água, são estabelecidos os seguintes limites, em áreas com frequência de banhistas:

a) embarcações utilizando propulsão a remo ou à vela poderão trafegar a partir de cem metros da linha base;

b) embarcações de propulsão a motor, reboque de esqui aquático, pára-quedas e painéis de publicidade poderão trafegar a partir de duzentos metros da linha base;

c) embarcações de propulsão a motor ou à vela poderão se aproximar da linha base para fundear, caso não haja qualquer dispositivo contrário estabelecido pela autoridade competente. Toda aproximação deverá ser feita perpendicular à linha base e com velocidade não superior a três nós, preservando a segurança dos banhistas;

2.9.3. As embarcações de aluguel (banana boat, plana sub etc), que operam nas imediações das praias e margens, deverão ter suas áreas de operação perfeitamente delimitadas, por meio de boias, pelos proprietários das embarcações, sendo essas áreas devidamente aprovadas pela CP/DL/AG. A atividade deverá ser autorizada pelas autoridades competentes sendo os seus limites então estabelecidos;

2.9.4. Compete ao poder público estadual e, especialmente, ao municipal, através dos planos decorrentes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estabelecer os diversos usos para os diferentes trechos de praias ou margens, demarcando as áreas, em terra, para jogos e banhistas, bem como, na água, as áreas de banhistas e de prática de esportes aquáticos e

náuticos. Poderão, ainda, estabelecer, nessas imediações, áreas restritas ou proibidas à operação de equipamentos destinados ao entretenimento aquático, inclusive rebocados. O uso de pranchas de "surf" e "wind-surf" somente será permitido nas áreas especialmente estabelecidas para essa finalidade; e

2.9.5. Em princípio, a extremidade navegável das praias, ou outra área determinada pelo poder público competente, é o local destinado ao lançamento ou recolhimento de embarcações na água ou embarque e desembarque de pessoas ou material, devendo ser perfeitamente delimitada e indicada por sinalização aprovada pela Autoridade Marítima. O fundeio nessa área será permitido apenas pelo tempo mínimo necessário ao embarque ou desembarque de pessoal, material ou para as fainas de recolhimento ou lançamento da embarcação.

2.10. ÁREAS DE SEGURANÇA

Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas consideradas de segurança, estando os seus condutores sujeitos à fiscalização e autuação das Equipes de Inspeção:

- 2.10.1. a menos de duzentos metros das instalações militares;
- 2.10.2. áreas próximas às usinas hidrelétricas, termoeletricas e nucleoeletricas, cujos limites serão fixados e divulgados pelas concessionárias responsáveis pelo reservatório de água, em coordenação com a CP/DL/AG em cuja área de jurisdição estiverem localizadas;
- 2.10.3. fundeadouros de navios mercantes;
- 2.10.4. canais de acesso aos portos;
- 2.10.5. proximidades das instalações do porto;
- 2.10.6. a menos de quinhentos metros de unidades estacionárias de produção de petróleo;
- 2.10.7. áreas especiais nos prazos determinados em Avisos aos Navegantes; e
- 2.10.8. as áreas adjacentes às praias, reservadas para os banhistas, conforme estabelecido no item anterior.

NOTA: A área de segurança de unidade estacionária de produção de petróleo compreende a superfície entorno dessa, cujos pontos de sua envoltória distam de quinhentos metros de qualquer parte de sua estrutura.

São consideradas unidades estacionárias de produção de petróleo as seguintes estruturas: as plataformas fixas; as plataformas semissubmersíveis; as unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO) e as congêneres.

Considera-se invasão da área de segurança a entrada e permanência não autorizada de embarcações nos limites acima definidos.

SEÇÃO IV

CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS

2.11. CONVÊNIOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS

2.11.1. Considerando o disposto no art. 6º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 - LESTA, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, a Autoridade Marítima poderá delegar aos Municípios a fiscalização do tráfego de embarcações que ponham em risco a integridade física de quaisquer pessoas nas áreas adjacentes às praias, quer sejam marítimas, fluviais ou lacustres. A delegação poderá ser feita mediante Convênio específico.

2.11.2. Nos convênios poderão ser estabelecidos entendimentos entre o Município e o Agente da Autoridade Marítima, de modo a disciplinar o uso de espaços marítimos, fluviais e lacustres específicos, com o propósito de evitar acidentes, harmonizando a convivência entre banhistas, praticantes de esportes aquáticos (tais como surf, windsurf, etc), os praticantes de esportes náuticos (vela, remo, competições motorizadas, etc) e o tráfego de embarcações locais.

CAPÍTULO 3

DOS FATOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO NAVAL

SEÇÃO I

INFRAÇÕES, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

3.1. INFRAÇÃO

Em consonância com os arts. 3º e 4º da LESTA, cabe à Autoridade Marítima promover a implementação e a execução da referida Lei, bem como elaborar Normas da Autoridade Marítima, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.

Nesse sentido, constitui infração às regras do tráfego aquaviário a inobservância de qualquer preceito no Decreto-lei nº 2.596 de 18 de maio de 1998 (RLESTA - Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário), que regulamenta a Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional (LESTA), das Normas da Autoridade Marítima e dos atos ou resoluções internacionais ratificadas pelo Brasil, sendo o infrator sujeito às penalidades indicadas no RLESTA.

3.2. CONSTATAÇÃO DA INFRAÇÃO

O art. 9º do RLESTA estabelece que “A infração e o seu autor material serão constatados:

- I - no momento em que for praticada;
- II- mediante apuração posterior; e
- III - mediante Inquérito Administrativo.”

No que tange ao inciso II acima, a apuração abrange a coleta de dados, documentos e provas materiais pela CP/DL/AG, que apontem indícios de infração à LESTA constante do artigo 3.6 da presente norma. Normalmente, ocorre quando há denúncias ou informações de possíveis infrações praticadas em período anterior, considerando o contido na Lei nº 9.873/99, que estabelece prazo de cinco anos para a abertura de quaisquer processos administrativos para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal. Assim, mesmo que o Agente da Autoridade Marítima não tenha tomado conhecimento da infração no momento em que foi praticada, poderá fazê-lo posteriormente, mediante apuração, notificando os possíveis envolvidos.

O inciso III, por sua vez, refere-se aos Inquéritos Administrativos de Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), julgamentos pelo Tribunal Marítimo, quando transformados em Processos. Uma vez instaurado o referido inquérito, os Capitães dos Portos, Delegados e Agentes aguardarão a apreciação do Tribunal Marítimo, por meio do seu Acórdão. Este irá

estender-se a todos os que para o IAFN concorreram ou nele figuram, mesmo por simples infração à LESTA, cometida antes, durante ou depois da causa do referido inquérito, com exceção da hipótese de poluição das águas, quando deverá ser aplicada a Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e o Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002. Assim, as punições às infrações à LESTA somente ocorrerão após o julgamento do processo e a publicação do Acórdão por aquele Tribunal, ocasião em que o Acórdão poderá propor medidas preventivas e apontará infrações à LESTA, quando necessário. Nesta situação, serão cumpridos os procedimentos habituais da lavratura do Auto de Infração e estabelecimento da multa pertinente pelo Capitão dos Portos, Delegado ou Agente.

3.3. AUTORES MATERIAIS

3.3.1. Para efeito de aplicação de penalidades, e em consonância com o art. 34 da LESTA, combinado com o § 3º do art. 7º do RLESTA, poderão ser considerados como autores materiais e respondem solidária e isoladamente pelas infrações, mediante lavratura de AI:

- a) pelas irregularidades afetas à embarcação: o proprietário, o armador ou preposto;
- b) pelas irregularidades afetas à condução: o condutor/tripulante; o prático; e/ou o agente de manobra e docagem;
- c) a pessoa física ou jurídica que construir ou alterar as características da embarcação;
- d) o proprietário ou construtor das obras, estabelecidas pela NORMAM-303/DPC; e
- e) a pessoa física ou jurídica proprietária de jazida ou que realizar pesquisa ou lavra de minerais, estabelecidas pela NORMAM-221/DPC.

3.3.2. Em relação à Agência de Navegação, por ser tão somente a mandatária do armador e por não constar da LESTA como autora material ou responsável solidária, não pode responder por infrações praticadas por seus representados. No entanto, as Agências de Navegação devem encaminhar as notificações emitidas aos seus representados.

3.4. PENALIDADES PREVISTAS

A Autoridade Marítima poderá, mediante “procedimento administrativo”, aplicar as seguintes penalidades, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 9.537/97 (LESTA):

- 3.4.1. multa;
- 3.4.2. suspensão do certificado de habilitação até doze meses;
- 3.4.3. cancelamento do certificado de habilitação; e
- 3.4.4. demolição de obras e benfeitorias.

Notas:

- a) Os valores das multas constam do Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário, aprovado pelo Decreto nº 2.596/98 (RLESTA); e

b) No caso da exigência do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga (DPEM), o valor da multa a ser imposta será calculado pela Organização Militar que autuou, baseando-se nas tabelas divulgadas periodicamente por Circular da Superintendência de Seguros Privados e distribuídas pela DPC por intermédio de Circular. O responsável deve ser orientado para que o pagamento da multa seja feito por meio da rede bancária, mediante o preenchimento do formulário Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, para recolhimento ao Tesouro Nacional.

3.5. COMPETÊNCIAS

Compete aos Comandantes de Distritos Navais, como um dos Representantes da Autoridade Marítima para a Segurança do Tráfego Aquaviário, ou a quem por ele tenha sido subdelegada tal competência:

- 3.5.1. promover a execução da Inspeção Naval;
- 3.5.2. adotar as medidas administrativas previstas na LESTA;
- 3.5.3. instaurar procedimentos administrativos, lavrar Autos de Infração e aplicar as penalidades previstas na LESTA; e
- 3.5.4. ordenar ou providenciar a demolição de obra ou benfeitoria e a recomposição do local, quando realizadas em desacordo com as normas estabelecidas pela Autoridade Marítima.

a) Caso as competências estabelecidas nos incisos 3.5.2 e 3.5.3 acima tenham sido subdelegadas aos Capitães dos Portos e aos seus prepostos, como Agentes da Autoridade Marítima, compete:

I) tratar dos atos relativos à aplicação de penalidades e os relativos às medidas administrativas de acordo com o seguinte critério:

- na área de jurisdição da sede da Capitania dos Portos (CP), ao Oficial designado por ato do Capitão dos Portos sendo, para efeito do contido nos incisos 3.5.2 e 3.5.3, designado como Autoridade Competente; e
- nas áreas de jurisdição das Delegacias (DL) e Agências (AG), aos respectivos Delegados e Agentes sendo, para efeito do contido nos incisos 3.5.2 e 3.5.3, designados como Autoridade Competente.

II) ao respectivo Capitão dos Portos, tratar dos consequentes pedidos de recursos sendo, para efeito do contido nos incisos 3.5.2 e 3.5.3, designado como Autoridade Competente.

III) aos Inspectores Navais a adoção de medidas administrativas, previstas no art. 16 da LESTA.

b) Compete ao DPC, como um dos Representantes da Autoridade Marítima para a Segurança do Tráfego Aquaviário, julgar os recursos em última instância administrativa sobre multas aplicadas por infração ao Decreto-lei nº 2.596/98 (RLESTA), que regulamenta a Lei nº 9.537/97 (LESTA).

3.6. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTO DE INFRAÇÃO (AI)

3.6.1. Constatação da Infração

a) Constatada a infração enquadrada na Lei nº 9.966/00, "Lei do Óleo", e demais dispositivos legais, exceto a Lei nº 9.537/97, "LESTA", será lavrada a Notificação para Comparecimento (anexo 3-A) para prestação de esclarecimentos, no prazo de até oito dias úteis, contados a partir do dia consecutivo da notificação. Na hipótese de não serem acolhidos os esclarecimentos por parte do infrator, o Agente da Autoridade Marítima lavrará o respectivo Auto de Infração.

b) Caso a infração tenha enquadramento na Lei nº 9.537/97 "LESTA", será lavrado no ato da constatação da infração o Auto de Infração, conforme anexo 3-B. O Auto de Infração será lavrado, com cópia para o Infrator, para julgamento pela Autoridade Competente, conforme estabelecido no artigo 3.5.

3.6.2. Da Lavratura do AI

O Auto de Infração será lavrado, conforme anexo 3-B, com cópia para o Infrator, para julgamento pela Autoridade Competente, conforme estabelecido no artigo 3.5 desta norma, e deverá ser assinado pelo Infrator, seu preposto ou representante legal para esse fim. Caso o Infrator se recuse a assinar, o fato será tomado a termo, e assinado por testemunhas, se houver; caso não saiba assinar, o Auto será assinado a rogo.

3.6.3. Do Julgamento do AI

a) Lavrado o Auto, o infrator disporá do prazo de quinze dias úteis para apresentar defesa, contados a partir do dia consecutivo do conhecimento do Auto de Infração, incluindo-se o dia do vencimento. Caso o infrator não queira apresentar defesa, poderá declarar no Auto de Infração que renuncia a apresentação da defesa, datando e assinando, conforme modelo contido no anexo 3-B;

b) O julgamento do Auto de Infração deverá ser proferido pela Autoridade Competente, com decisão devidamente fundamentada, no prazo de trinta dias corridos, contados da data da expiração do prazo para apresentação da defesa. Eventualmente, desde que devidamente motivado, a Autoridade julgadora poderá extrapolar os trinta dias estipulados para o julgamento;

c) Considerado procedente o Auto, será estabelecida a penalidade e o Infrator será comunicado da decisão; e

d) Caso a pena imposta seja multa, o Infrator terá um prazo de quinze dias corridos para pagamento.

No caso de Auto de Infração lavrado com base em outra lei que não a LESTA, deverão ser observados os prazos dispostos no respectivo dispositivo legal, para apresentação da defesa prévia e julgamento dos autos pela Autoridade Competente.

3.6.4. Da Interposição de Recurso em 1ª Instância Administrativa

a) da decisão do julgamento do Auto de Infração caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do dia consecutivo da data do conhecimento da decisão, incluindo o dia do vencimento, dirigido ao Capitão dos Portos,

que disporá do prazo de trinta dias para proferir a sua decisão, devidamente fundamentada. Eventualmente, e se devidamente motivado, a Autoridade julgadora poderá extrapolar os trinta dias estipulados para o julgamento.

b) não será exigido depósito prévio de pagamento da multa para a interposição de recurso.

c) recurso de qualquer natureza deverá ser apresentado à autoridade de cujo ato se recorre, para que esta o encaminhe, com suas considerações e argumentos, à Autoridade a quem é dirigido; e

d) em caso de recurso interposto contra a decisão em procedimentos administrativos, relativos a outros dispositivos legais que não a LESTA, deverão ser observados as instâncias recursais e os prazos dispostos nos respectivos dispositivos.

3.6.5. Do Pedido de Recurso em Última Instância Administrativa

Caso não tenha sido julgado procedente o recurso e o infrator não concorde com a penalidade imposta, poderá ainda recorrer da decisão, através de recurso em última instância administrativa sem efeito suspensivo, dirigido ao Diretor de Portos e Costas, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da notificação da decisão do recurso. Essa autoridade disporá de trinta dias para proferir sua decisão, devidamente fundamentada. Eventualmente, e se devidamente motivado, a Autoridade julgadora poderá extrapolar os trinta dias estipulados para o julgamento.

3.6.6. Da comunicação dos atos do Auto de Infração

A comunicação dos atos no processo administrativo do Auto de Infração poderá ser efetuada pessoalmente; pelo preposto ou representante legal; por via postal com aviso de recebimento (AR); por telegrama; ou por outro meio que assegure a ciência do interessado. No caso de interessado indeterminado, desconhecido ou de endereço indefinido, nos termos do § 4º, art. 26 da Lei nº 9.784/99, para fins de ciência dos atos processuais, a divulgação poderá ser feita por meio de publicação oficial (entende-se por publicação oficial o ato de divulgação em página de internet da OM, quadro de avisos no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) ou ainda publicação em Diário Oficial da União). No caso de procurador, este deverá fornecer instrumento procuratório específico para esta finalidade.

Considerando o exposto acima, reitera-se que é obrigação do Amador, Aquaviário ou Proprietário da embarcação manter seus dados cadastrais atualizados junto às CP/DL/AG.

SEÇÃO II

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

3.7. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Conforme previsto no art. 21 da LESTA, parágrafo único, o Inspetor Naval poderá aplicar as seguintes medidas administrativas liminares, aplicadas a esta norma, caso seja

constatado o comprometimento da salvaguarda da vida humana no mar e/ou segurança da navegação:

- apreensão do certificado de habilitação;
- apreensão, retirada do tráfego ou impedimento da saída de embarcação;
- embargo de construção, reparo ou alteração das características de embarcação;
- embargo da obra; e
- embargo da atividade de mineração e de benfeitorias realizadas.

3.7.1. Apreensão do Certificado de Habilitação

Ação emanada do Inspetor Naval, que consiste em reter a Carteira de Habilitação de Amador (CHA) ou Carteira de Inscrição e Registro (CIR), conforme o caso, do condutor da embarcação inspecionada.

3.7.2. Apreensão da Embarcação

Ação emanada do Inspetor Naval, que consiste em reter a embarcação inspecionada em um local seguro, podendo nomear fiel depositário para a guarda da referida embarcação.

3.7.3. Retirada de Tráfego da Embarcação

Ação emanada do Inspetor Naval, que consiste em impedir a continuação da navegação pela embarcação inspecionada, determinando, prioritariamente, a sua atracação ou, alternativamente, o seu fundeio, ambos para local por ele definido.

3.7.4. Impedimento de Saída da Embarcação

Ação emanada do Inspetor Naval, decorrente de inconformidade verificada por ocasião de inspeção solicitada para a sua saída, que consiste em impedir a navegação da embarcação inspecionada, quando atracada, fundeada ou na boia.

Notas:

- 1) A aplicação das medidas administrativas liminares não interfere na aplicação das penalidades previstas no RLESTA, possuindo caráter complementar a essas.
- 2) As medidas administrativas aplicadas liminarmente serão suspensas tão logo cessem os motivos de sua aplicação, sem prejuízo à lavratura do Auto de Infração pela inobservância ao RLESTA.

SEÇÃO III

DAS AÇÕES DECORRENTES ÀS INFRAÇÕES AO RLESTA

Caberá ao Inspetor Naval aplicar as seguintes ações ao constatar infrações ao RLESTA:

3.8. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 11 DO RLESTA “CONDUZIR EMBARCAÇÃO SEM HABILITAÇÃO” (NÃO SER HABILITADO) NO QUE CONCERNE À CHA/CIR

3.8.1. Quanto à Embarcação.

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: será apreendida.
- b) Se navegando: será retirada de tráfego e apreendida.

Notas:

1) As medidas de Retirada de Tráfego e de Apreensão da embarcação não são necessárias caso se apresente um condutor habilitado durante a abordagem.

2) As medidas referentes à Apreensão da Embarcação são complementadas pelo preenchimento do Auto de Apreensão, Tipo de Lacre e Termo de Fiel Depositário, constantes desta norma.

3.8.2. Quanto ao Condutor e ao Proprietário.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 11 da RLESTA, de acordo com modelo constante no anexo 3-B.

Nota:

Os autores materiais poderão responder solidariamente pela infração cometida. Exemplo: No caso de proprietário fornecer sua embarcação a uma pessoa não habilitada: Poderão responder pelo art. 11 do RLESTA o condutor (por conduzir sem ser habilitado) e o proprietário (por fornecer sua embarcação à pessoa não habilitada). Na eventual impossibilidade de notificar ambos os autores materiais, prioriza-se autuar o proprietário da embarcação. Caso o proprietário da embarcação esteja conduzindo sem que seja habilitado, ele passa a ser o único a responder pela infração.

3.9. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 12 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE À CHA E CIR

3.9.1. Em relação ao inciso III, "portar a CHA/CIR com data de validade vencida", em até 5 anos da data do seu vencimento.

a) Quanto à Embarcação.

Se navegando, será retirada de tráfego.

Nota:

A medida de Retirada de Tráfego da embarcação não é necessária caso se apresente um condutor habilitado durante a abordagem.

b) Quanto ao Condutor.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III.

3.9.2. Em relação ao inciso III, "portar a CHA/CIR com data de validade vencida", após 5 anos da data do seu vencimento.

a) Quanto à Embarcação

I) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação, será apreendida.

II) Se navegando, será retirada de tráfego e apreendida.

Notas:

1) As medidas de Retirada de Tráfego e de Apreensão da embarcação não são necessárias caso se apresente um condutor habilitado durante a abordagem.

2) As medidas referentes à Apreensão da Embarcação são complementadas pelo preenchimento do Auto de Apreensão, Tipo de Lacre e Termo de Fiel Depositário, constantes desta norma.

b) Quanto ao Condutor

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III.

3.9.3. Em relação ao inciso II, "não portar a CHA ou CIR".

Se o Inspetor Naval constatar uma das situações abaixo discriminadas, adotará as seguintes ações:

a) Se o condutor é habilitado e a sua CHA/CIR está dentro da validade: será autuado pela infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso II.

b) Se o condutor é habilitado, porém sua CHA/CIR está vencida, em até 5 anos da data do seu vencimento:

I) Quanto à Embarcação.

Se navegando: será retirada de tráfego.

Nota:

A medida de Retirada de Tráfego da embarcação não é necessária caso se apresente um condutor habilitado durante a abordagem.

II) Quanto ao Condutor.

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 do RLESTA, inciso III.

c) Se o condutor é habilitado, porém sua CHA/CIR está vencida, após 5 anos da data do seu vencimento:

I) Quanto à Embarcação

- Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: será apreendida.

- Se navegando: será retirada de tráfego e apreendida.

Notas:

1) As medidas de Retirada de Tráfego e de Apreensão da embarcação não são necessárias caso se apresente um condutor habilitado durante a abordagem.

2) As medidas referentes à Apreensão da Embarcação são complementadas pelo preenchimento do Auto de Apreensão, Tipo de Lacre e Termo de Fiel Depositário, constantes desta norma.

II) Quanto ao Condutor

Será lavrado em seu desfavor o Auto de Infração referente à infração cometida, prevista no art. 12 da RLESTA, inciso III.

d) Se o condutor não possuir CHA/CIR (não seja habilitado): será cumprido o artigo 3.8 desta norma.

3.10. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 13 DO RLESTA, NO QUE CONCERNE AO CARTÃO DE TRIPULAÇÃO DE SEGURANÇA – CTS

3.10.1. Não possuir Cartão de Tripulação de Segurança (CTS não emitido) ou não portá-lo.

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação:

Apreender a Embarcação; e

b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.10.2. Não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos conforme o Cartão de Tripulação de Segurança:

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação:

Impedir a saída; e

b) Se navegando: Retirar de tráfego.

3.11. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 14 DO RLESTA, NO QUE CONCERNE AO ROL DE EQUIPAGEM OU ROL PORTUÁRIO.

3.11.1. Não possuir o Rol de Equipagem ou Rol Portuário ou possui-los em desacordo com o Cartão de Tripulação de Segurança:

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas; e

b) Se navegando: retirar de tráfego.

3.11.2. Não portar o Rol de Equipagem ou Rol Portuário:

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas; e

b) Se navegando: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas.

3.12. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 15 DO RLESTA, NO QUE CONCERNE À DOTAÇÃO DE ITENS E EQUIPAMENTOS DE BORDO.

Inicialmente, entende-se por “dotação regulamentar” a dotação exigida pelas NORMAM, de acordo com o emprego da embarcação, ou seja, se comercial ou esporte e recreio. Dessa forma, apresentar-se sem a dotação regulamentar; apresentar-se com a dotação incompleta; ou apresentar-se com item ou equipamento da dotação inoperante, em mau estado ou com prazo de validade vencido, serão adotadas as seguintes medidas administrativas:

3.12.1. Em se tratando de itens e equipamentos de salvatagem (p. ex. coletes, balsa, aparelho flutuante e artefatos pirotécnicos), radiocomunicação e combate e prevenção a incêndio (p. ex. extintor e mangueiras, dentre outros):

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação:

Impedir a saída; e

b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.12.2. Em se tratando dos demais itens que não sejam afetos à salvatagem (p. ex. binóculos e quadro de primeiros socorros):

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas.

b) Se navegando: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas.

3.13. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 16 DO RLESTA, NO QUE CONCERNE AO REGISTRO E INSCRIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES.

3.13.1. Deixar de inscrever ou de registrar a embarcação (embarcação não está inscrita ou registrada – sem TIE/PRPM):

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender Embarcação; e

b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.13.2. Não portar documento de registro ou de inscrição da Embarcação (possui o TIE/PRPM, porém não está portando):

a) Constatando-se que a EMB é inscrita ou registrada:

I) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas; e

II) Se navegando: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas.

b) Constatando-se que a EMB não é inscrita ou registrada:

I) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender a Embarcação; e

II) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.14. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 17 DO RLESTA, NO QUE CONCERNE À IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA EMBARCAÇÃO E DEMAIS MARCAÇÕES NO CASCO.

3.14.1. Efetuar as marcas de borda livre (Disco de Plimsoll e marcas de calado) em desacordo com as especificações do respectivo certificado (Certificado de Borda-Livre); e deixar de marcar no casco as marcas de borda livre (Disco de Plimsoll e marcas de calado):

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender a Embarcação; e

b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.14.2. Deixar de marcar no casco o nome da embarcação, porto ou número de inscrição:

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e

b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.14.3. Deixar de efetuar outras marcações previstas (e.g. "thrusters" e indicação de área de resgates, dentre outros, quando aplicáveis):

a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas; e

b) Se navegando: Não há medidas administrativas liminares a serem adotadas.

3.15. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 18 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE ÀS CARACTERÍSTICAS DAS EMBARCAÇÕES.

3.15.1. Efetuar alterações ou modificações nas características da embarcação em desacordo com as normas:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.16. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 19 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE AOS CERTIFICADOS E DOCUMENTOS EQUIVALENTES, PERTINENTES À EMBARCAÇÃO.

O presente artigo refere-se ao Certificado de Segurança da Navegação, Certificado de Borda-livre e Certificado de Arqueação e documentos equivalentes.

3.16.1. Não possuir qualquer certificado ou documento equivalente exigido (quando não houver a comprovação da existência dos certificados):

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender a Embarcação; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.16.2. Não portar os certificados ou documentos equivalentes exigidos (quando for apresentada comprovação da existência do certificado por cópia ou foto); e certificados ou documentos equivalentes exigidos com prazo de validade vencido (ou janelas de vistorias vencidas):

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.17. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 20 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE AOS EQUIPAMENTOS E LUZES DE NAVEGAÇÃO.

3.17.1. Sem as luzes de navegação:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender a Embarcação; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.17.2. Operar luzes de navegação em desacordo com as normas; apresentar-se com falta de equipamento de navegação exigido (p.ex. agulha magnética, carta náutica, radar, GPS, dentre outros previstos); e apresentar-se com equipamento de navegação defeituoso ou inoperante:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.18. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 21 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE AOS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

3.18.1. Equipamentos de comunicações inoperantes ou funcionando precariamente; e equipamentos de combate a incêndio e de proteção contra incêndio inoperantes ou funcionando precariamente:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.19. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 22 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE ÀS NORMAS DE TRANSPORTE.

3.19.1. Transportar excesso de carga ou representar-se com as linhas de carga ou marcas de borda livre submersas; transportar excesso de passageiros ou exceder a lotação autorizada; e transportar carga perigosa em desacordo com as normas:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Apreender a Embarcação; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego e Apreender a Embarcação.

3.19.2. Transportar carga no convés em desacordo com as normas:

- a) Se atracada, fundeada ou na boia, após constatação de efetiva navegação: Impedir a saída; e
- b) Se navegando: Retirar de Tráfego.

3.20. DECORRENTES DE INFRAÇÕES AO ART. 23 DO RLESTA, NO QUE CON CERNE ÀS NORMAS DE TRÁFEGO.

3.20.1. Conduzir embarcação em estado de embriaguez ou após uso de substância entorpecente ou tóxica, quando não constituir crime previsto em lei: cumprir o que preconizado no art. 3.21.

3.20.2. Trafegar em área reservada a banhistas ou exclusiva para determinado tipo de embarcação: Determinar a saída da embarcação da área de banhista ou da área exclusiva a determinado tipo de embarcação, acompanhando-a até local seguro.

3.21. CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ

3.21.1. Aplicação

Visando à salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, o condutor deverá cumprir todas as regras e normas de tráfego. Cabe ao Agente da Autoridade Marítima, no decorrer das ações de Inspeção Naval, aplicar no condutor o teste de alcoolemia com o etilômetro, especialmente quando o condutor da embarcação apresentar sinais característicos de embriaguez.

Recusando-se o condutor a submeter-se ao teste de alcoolemia, este será autuado com base no inciso VIII do art. 23 do RLESTA, bem como impedido de conduzir a embarcação.

Para a referida infração, a penalidade prevista é a multa do grupo C daquele Regulamento ou suspensão do Certificado de Habilitação (CHA ou CIR) por até 30 dias.

Para efeito de aplicação desta norma, é considerado estado de embriaguez aquele em que o condutor da embarcação esteja sob a influência de álcool, fora dos limites estabelecidos, ou de qualquer substância entorpecente ou tóxica.

3.21.2. Limites de teor alcoólico

Consideram-se como limites de teor alcoólico, para fins de aplicação de procedimentos administrativos, a concentração igual ou superior a 0,25 miligramas (zero vírgula vinte e cinco miligramas) de álcool por litro de ar alveolar ou 0,05% de teor de álcool no sangue, hipótese na qual será considerado estado de embriaguez.

A concentração inferior a 0,25 miligramas (zero vírgula vinte e cinco miligramas) de álcool por litro de ar alveolar ou 0,05% de teor de álcool no sangue não é considerada estado de embriaguez e, portanto, não se aplicam as medidas ou procedimentos administrativos.

3.21.3. Teste de alcoolemia

O índice de alcoolemia em condutores de embarcações será auferido por etilômetros aprovados pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial - INMETRO e aferidos por aquele Instituto ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ.

O seu resultado deverá ser assinado pelo condutor da embarcação. Na eventualidade de negar-se a assinar, o resultado será firmado, de preferência, por duas testemunhas.

Na hipótese do teor alcoólico estar acima do limite permitido (0,25 miligramas de álcool por litro de ar alveolar), este será autuado com base no inciso I do art. 23 do RLESTA, bem como impedido de conduzir a embarcação. Para a referida infração, a penalidade prevista é a suspensão do Certificado de Habilitação (CHA ou CIR) por até 120 dias. A reincidência sujeitará o infrator à pena de cancelamento da sua habilitação.

3.21.4. Medidas administrativas

Nos casos em que for constatado estado de embriaguez ou haja recusa ao teste de alcoolemia por parte do condutor, conforme descrito nos incisos 3.21.1 e 3.21.3, deverão ser aplicadas medidas administrativas pelos Inspectores Navais, como retirada de tráfego ou impedimento de saída e apreensão da embarcação, caso não haja outro condutor devidamente habilitado. Caso se apresente outro condutor no momento da Inspeção Naval, este também deverá se submeter ao teste de alcoolemia.

Paralelamente, será iniciada a aplicação de procedimentos administrativos de Auto de Infração e em seguida será encaminhado à autoridade policial local, por meio de Ofício, os documentos que comprovam a infração, a fim de viabilizar as providências cabíveis na esfera criminal.

O julgamento do Auto de Infração poderá penalizar o infrator com a suspensão da Habilitação (CIR ou CHA) por até 120 dias ou acarretar no cancelamento da mesma, no caso de reincidência, conforme preconiza o art. 23 do RLESTA.

3.22. DEPÓSITO, GUARDA E LIBERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO APREENDIDA

3.22.1. a embarcação ficará apreendida até que seja sanada a deficiência encontrada e será recolhida ao depósito da CP/DL/AG .

3.22.2. se a embarcação apreendida não puder ser removida para o depósito, poderá ser lacrada, impossibilitando sua movimentação, e entregue a um fiel depositário, lavrando-se o respectivo termo.

3.22.3. se em um prazo de noventa dias, contados da data da apreensão da embarcação, o proprietário não sanar as irregularidades e não se apresentar ao órgão competente para retirá-la, será notificado a fazê-lo, sob pena de ser a embarcação leiloadada ou incorporada ao patrimônio da União.

3.22.4. a embarcação apreendida somente será restituída ao seu legítimo proprietário depois que forem quitadas:

a) as despesas realizadas em decorrência da apreensão da embarcação (emolumentos referentes ao reboque), quando aplicável; e

b) as despesas realizadas com a guarda da embarcação.

3.22.5. a liberação da embarcação apreendida está condicionada a uma declaração do responsável, no Termo de Entrega de Embarcação (anexo 3-E), afirmando que recebeu a embarcação no mesmo estado de conservação e com os respectivos equipamentos, sem constatar qualquer irregularidade.

3.23. DAS AÇÕES DECORRENTES DA APREENSÃO

3.23.1. Auto de Apreensão

O Auto de Apreensão (anexo 3-J) é o termo a ser lavrado pelo Inspetor Naval ao apreender a embarcação, conforme definição prevista no inciso 3.7.2 e em consonância com as medidas detalhadas na Seção III, "DAS AÇÕES DECORRENTES ÀS INFRAÇÕES AO RLESTA".

Com base no inciso II do art. 16 da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a embarcação apreendida deverá ter a irregularidade determinante da apreensão sanada no prazo de noventa dias, sob pena de a embarcação ser leiloadada ou incorporada aos bens da União, conforme disposto no §2º do art. 17 da LESTA, atendido o disposto no art. 18 da referida Lei.

3.23.2. Termo de Fiel Depositário

Quando não houver possibilidade de remoção da embarcação apreendida para instalações da CP/DL/AG, o Inspetor Naval designará um responsável, pessoa física ou jurídica, preferencialmente o proprietário, o armador ou o seu preposto, nomeando-o Fiel Depositário, lavrando-se o respectivo termo, conforme modelo do anexo 3-K.

3.23.3. Uso do Lacre

O lacre, composto de um termo (anexo 3-E) e um dispositivo tipo percinta, obrigatoriamente numerada, é o instrumento da Autoridade Marítima que decorre da apreensão de uma embarcação, por meio do qual o Inspetor Naval se certifica que essa permanecerá fora de tráfego até que sejam solucionadas as discrepâncias observadas.

3.23.4. Retirada do Lacre

A embarcação lacrada só poderá ser deslacrada pela CP/DL/AG que realizou o procedimento de apreensão, após solucionadas as discrepâncias observadas, conforme modelo do anexo 3-E. Desta forma, a retirada do lacre sem autorização devida se constitui em crime previsto no art. 336 do Código Penal.

3.24. DO PROCEDIMENTO DE PERDA DA PROPRIEDADE DA EMBARCAÇÃO (PERDIMENTO)

3.24.1. Do prazo para sanar a irregularidade da embarcação apreendida

O proprietário da embarcação apreendida tem noventa dias para sanar as irregularidades e retirá-la das instalações da CP/DL/AG, sob pena de ter sua embarcação leiloada ou incorporada aos bens da União. Expirado o prazo para retirada da embarcação, caracterizando o abandono do bem, será emitida a notificação (anexo 3-C), expedida em duas vias, sendo a 1ª via entregue ao interessado, ou quem o represente, mediante recibo na 2ª via, ou através do serviço postal por Aviso de Recebimento (AR). Caso seja desconhecido o proprietário da embarcação ou o endereço de sua residência, a notificação será feita por Edital (anexo 3-D).

3.24.2. Do prazo para retirar a embarcação apreendida após sanadas as irregularidades

No momento em que as irregularidades que determinaram a apreensão da embarcação forem sanadas, o proprietário será notificado (Notificação de Retirada, conforme o anexo 3-C) para retirar a embarcação em até noventa dias, a contar da data dessa notificação. A não retirada da embarcação no prazo estipulado caracterizará o abandono da propriedade da embarcação nos termos do art. 1.275, inciso II, do Código Civil Brasileiro. Esclareço ainda que o referido material poderá ir a leilão ou ser incorporado aos bens da União.

3.25. ALIENAÇÃO, LEILÃO E VENDA DE EMBARCAÇÕES OU OBJETOS APREENDIDOS OU ACHADOS

Quando a embarcação ou objeto apreendido não for resgatado pelos seus responsáveis, dentro dos prazos legais estabelecidos nesta norma, após o devido processo administrativo de perdimento do bem, deverá ser publicado em jornal de maior circulação da cidade, o Edital de Leilão (anexo 3-G) convocando o interessado, devendo ser expedida a Portaria de designação de Leiloeiro, preferencialmente, um Leiloeiro Público, cujo modelo consta do anexo 3-H.

3.26. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

O não pagamento de multa imposta dentro dos noventa dias contados a partir do fim do prazo para recolhimento de multa, relativos aos Autos de Infração julgados que totalizem um valor igual ou superior a R\$ 1.000,00, associados a um mesmo CPF/CNPJ, implicará na inscrição em Dívida Ativa da União. Após a dívida ser regularmente inscrita na Procuradoria

da Fazenda Nacional, a emissão da Certidão de Dívida Ativa da Fazenda Pública configurará um título executivo extrajudicial, de acordo com o Código de Processo Civil.

Previamente, o infrator será intimado a cumprir a pena imposta, mediante notificação de intimação pessoal, a fim de comprovar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) atinente à multa imposta no Auto de Infração.

As CP/DL/AG não darão andamento a qualquer ato ou documento do interessado que estiver em débito com a Fazenda Pública, até que o débito seja quitado, por meio da via administrativa ou judicial.

3.27. NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA (NEPOM)

Pela Instrução Normativa nº 2, de 5 de agosto de 1999, do Departamento de Polícia Federal, foram criados os NEPOM objetivando principalmente à prevenção e à repressão dos atos ilícitos praticados a bordo, contra ou em relação a embarcações na costa brasileira, e a fiscalização do fluxo migratório no Brasil, conforme determina o art. 1º da referida instrução.

SEÇÃO IV

NORMAS E PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU INFRAÇÕES

3.28. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES OU INFRAÇÕES

O Processo Administrativo de Apuração, com fundamento no inciso II do art. 9º do Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - Decreto-lei nº 2.596/1998, combinado com a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, tem como escopo a apuração de ocorrências não enquadradas como fatos ou acidentes da navegação, objetos de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) da NORMAM-302/DPC. Assim, quando supostas irregularidades chegarem ao conhecimento de Agente da Autoridade Marítima, será instaurado o referido processo para constatar possível irregularidade e/ou infração e o seu autor material.

Nos precisos termos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O Processo Administrativo compreende, além dos termos e despachos, os seguintes atos:

- 3.28.1. Portaria designando o Encarregado do Processo Administrativo;
- 3.28.2. Portaria do Encarregado do Processo Administrativo designando o escrivão;
- 3.28.3. Auto de inquirição da vítima (quando houver);
- 3.28.4. Auto de inquirição das testemunhas;
- 3.28.5. Auto de inquirição ao possível infrator;

3.28.6. Relatório e Conclusão: a conclusão deverá apontar se houve infração, com enquadramento no RLESTA, e seus autores materiais;

3.28.7. Solução: caso acolhida a sugestão de conclusão para a abertura do Auto de Infração, este deverá ser lavrado para apresentação de defesa, cumprindo os procedimentos previstos no artigo 4.4 desta norma. Caso contrário, o processo deverá ser arquivado; e

3.28.8. Defesa: depois da entrega do competente Auto de Infração, o infrator poderá apresentar Defesa Prévia, nos casos de enquadramento no RLESTA.

O Processo Administrativo deverá ser concluído no prazo de até trinta dias, prorrogável por mais trinta, pela Autoridade instauradora.

A defesa pode ser direta, quando apresentada pelo próprio acusado; indireta, quando apresentada por procurador devidamente constituído; e, “*ex officio*”, no caso de revelia.

3.29. APLICAÇÃO DE PENALIDADES E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Caso constatado, após a conclusão do Processo Administrativo, que houve infração e identificado o autor material, deverá ser cumprido o respectivo “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO” de Auto de Infração para a imposição de pena ou, ainda, concomitante ou não, para imposição de medida administrativa.

3.29.1. Tendo em vista a incidência de acidentes de navegação com a ocorrência de mortes e lesões corporais, muitas vezes decorrentes de ações que caracterizam um crime e/ou contravenção penal, sejam elas por dolo ou por culpa, os órgãos do SSTA devem envidar esforços no sentido de colaborar com o Ministério Público, a fim de que os responsáveis sejam punidos não apenas na esfera administrativa, mas também no campo penal e, por desejo dos prejudicados, na esfera cível. Dentre essas ações delituosas, destacam-se as seguintes: excesso de lotação, excesso de carga, transporte ilegal de passageiros, transporte ilegal de mercadorias perigosas, falta de habilitação etc. Quando a autoridade instauradora do Processo Administrativo, na sua conclusão, verificar que há indícios de crime (morte, lesão corporal etc), o Ministério Público deverá ser informado da ocorrência, devendo ser encaminhado cópia do processo com todas as suas peças e elementos de convicção.

As CP/DL/AG antes de noticiarem o Ministério Público sobre uma possível ocorrência de crime e/ou contravenção penal, vislumbrado no Processo Administrativo, deverão submeter o assunto à apreciação do respectivo DN.

3.29.2. As presentes normas aplicam-se também, no que couber, aos inquéritos procedidos a bordo pelo Comandante da embarcação, na imposição das sanções disciplinares cabíveis, com base no art. 10, da LESTA, devendo ser observados, nesses casos, o princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, mediante o recebimento da defesa do indiciado.

3.29.3. Na condução do Processo Administrativo, aplicar-se-ão no que couber, com as alterações necessárias, o disposto nas Normas para Inquérito sobre Acidentes ou Fatos da Navegação (IAFN) - NORMAM-302/DPC.

3.29.4. Qualquer ato de resistência, desobediência, desacato e evasão à equipe de Inspeção Naval e seus componentes são violações previstas no Código Penal Militar com o seguinte enquadramento:

- Artigo 177 do Código Penal Militar (CPM) - resistência mediante ameaça ou violência;
- Artigo 209 do Código Penal Militar (CPM) - lesão corporal;
- Artigo 301 do Código Penal Militar (CPM) - desobediência; e
- Artigo 299 do Código Penal Militar (CPM) - desacato a militar.

Na incidência dessas situações, o Inspetor Naval poderá lavrar Auto de Prisão em Flagrante (APF) e posterior instauração de Inquérito Policial Militar (IPM).

SEÇÃO V

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NA NORMA

3.30. CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou não previstos nesta norma serão esclarecidos pela Diretoria de Portos e Costas.

ANEXO 3-A

NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Nº _____ / _____

MARINHA DO BRASIL

(NOME DA OM)

NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

O , com fulcro na:
(CAPITÃO DOS PORTOS/DELEGADO/AGENTE)

☐

Lei nº 9.966/00 – Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

☐

.....
(CITAR OUTRO DISPOSITIVO LEGAL, QUANDO FOR O CASO)

notifica o Sr.(a) proprietário(a)
(NOME)

da , ou seu representante legal para comparecer
(NOME DA EMBARCAÇÃO/OBRA)

à situada a
(NOME DA OM) (ENDEREÇO COMPLETO DA OM)

..... no prazo de 8 (oito) dias úteis no horário de

às , para prestar esclarecimento(s) referente(s) ao(s) fato(s) abaixo descrito(s):

.....
.....
.....
(DESCREVER AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS)
.....
.....
.....

NOME LEGÍVEL DO INFRATOR

ASSINATURA DO INFRATOR OU RESPONSÁVEL

Esclareço que o não comparecimento não impede a autuação e o desenvolvimento regular do processo administrativo.

....., em/...../.....

NOME/NIP DO INSPETOR NAVAL

ASSINATURA DO INSPETOR NAVAL

1ª via - NOTIFICADO

Nº _____ / _____

MARINHA DO BRASIL
(NOME DA OM)
NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

O, com fulcro na:
(CAPITÃO DOS PORTOS/DELEGADO/AGENTE)

☐

Lei nº 9.966/00 – Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

☐

.....
(CITAR OUTRO DISPOSITIVO LEGAL, QUANDO FOR O CASO)

notifica o Sr.(a)
(NOME)
proprietário(a) da
(NOME DA EMBARCAÇÃO/OBRA)
comparecer à
(NOME DA OM) situada a
(ENDEREÇO COMPLETO DA OM)
.....

..... no prazo de 8 (oito) dias úteis no horário de
às, para prestar esclarecimento(s) referente(s) ao(s) fato(s) abaixo descrito(s):

.....
.....
.....
(DESCREVER AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS)
.....
.....
.....

NOME LEGÍVEL DO INFRATOR

ASSINATURA DO INFRATOR OU RESPONSÁVEL

Esclareço que o não comparecimento não impede a autuação e o desenvolvimento regular do processo administrativo.

....., em/...../.....

NOME/NIP DO INSPETOR NAVAL

ASSINATURA DO INSPETOR NAVAL

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

Nº DA IDENT./ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Nº DA IDENT./ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

CPF:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

.....

.....

DADOS DO INFRATOR OU RESPONSÁVEL

ENDEREÇO:

IDENTIDADE: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF/CNPJ: TELEFONE:

Nº INSCRIÇÃO: PORTO INSCRIÇÃO: AB.....

(NO CASO DE EMBARCAÇÃO)

No IMO:

(NO CASO DE EMBARCAÇÃO)

TIPO DA OBRA:

(ENDEREÇO OU LAT/LONG ONDE OCORREU A INFRAÇÃO)

LOCAL: HORA:.....

2ª via - OM

ANEXO 3-B
MARINHA DO BRASIL
(NOME DA OM)
AUTO DE INFRAÇÃO AO RLESTA

MARINHA DO BRASIL DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	Nº do Processo AI: (código da OM com 3 dígitos)S20(2 últimos dígitos do ano)(nº sequencial de 6 dígitos a contar do 000001)
	Data do Auto:

Nome do Infrator:		CPF/CNPJ:
Responsável/Preposto:		CPF/CNPJ:
Nome da Embarcação:		Inscrição:
Endereço do Notificado (Autor Material):		
Local da Infração:	Data da Infração:	Hora da Infração:

Enquadramento de Infrações do Regulamento da Lei nº 9.537/97, aprovada pelo Dec. nº 2.596/1998

Art.	Descrição do artigo									
11	Conduzir sem habilitação ou contratar tripulante sem habilitação para operá-la									
12	Habilitação ou de controle saúde	I	Não possuir	II	Não portar	III	Desatualizado			
13	CTS	I	Não possuir	II	Não portar	III	Falta tripulante			
14	Rol Equipagem ou Portuário	I	Não possuir	II	Desacordo com o CTS	III	Não portar			
15	Dotação de itens e equipamentos de bordo	I	Sem regulamentar	II	Incompleta	III	Inop. Mau estado ou vencido			
16	Registro e inscrição embarcação	I	Não inscrita ou registrada			II	Não portar			
17	Identificação visual da embarcação e demais marcas no caso	I	BL desacordo certificado			II	Sem marca de borda livre			
		III	Não marcar no casco o nome da EMB e Porto de Inscrição			IV	Não efetuar outras marcas previstas			
18	Características da embarcação	I	Modificar em desacordo à norma			II	Operar Heliponto em desacordo à norma			
19	Certificados e docs equivalentes exigidos embarcação	I	Não possuir	II	Não portar	III	Vencido			
20	Equipamentos e luzes de navegação	I	Sem luzes de navegação			II	Operar luzes de navegação em desacordo com as normas			
		III	Apresentar-se com falta de equipamento de navegação exigido			IV	Apresentar-se com equipamento de navegação defeituoso ou inoperante			
21	Requisitos de funcionamento dos equipamentos	I	De comunicações, inoperante ou precário		II	De combate e proteção contra incêndio, inoperante ou precário		III	Dispositivo para embarque do práctico inoperante ou precário	
22	Normas de Transporte	I	Linha de carga ou BL submersa		II	Excesso de passageiros ou lotação		III	Transportar carga perigosa em desacordo com as normas	
		IV	Transportar carga no convés em desacordo com as normas					V	Descumprir qualquer outra regra prevista	
23	Normas de Tráfego	I	Conduzir em estado de embriaguez / Entorpecido /Intoxicado		II	Trafegar em área de banhista ou determinado tipo de embarcação		III	Deixar de contratar Prático obrigatório	
		IV	Descumprir RIPEAM		V	Causar danos a sinais náuticos		VI	Descumprir regras regionais do Representante Local da Autoridade Marítima	
		VII	Velocidade superior à permitida		VIII	Descumprir qualquer outra regra prevista, não especificadas nos incisos anteriores				
24	Descumprimento de competências estabelecidas no art. 8º da Lei nº 9.537/1997 - LESTA									
25	Prático	I	Recusar-se à praticagem		II	Descumprir norma da AM sobre serviço de praticagem				
26	Obra sob, sobre ou às margens das águas									
27	Infração às normas relativas à execução de pesquisa, dragagem ou lavra de jazida mineral sob, sobre ou às margens das águas									
28	Infração às Normas/atos não previstos	I	Tripulante ou tripulação de segurança		II	Casco/instalações/equipamentos/pintura e conservação/inclusive sobre funcionamento e requisitos operacionais dos dispositivos, equipamentos e máquinas de bordo				

Descrição da Infração

EXTRATO DA LEI Nº 9.537 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997

Art. 23. Constatada infração, será lavrado Auto de Infração pela autoridade competente designada pela autoridade marítima.

§ 1º Cópia do Auto de Infração será entregue ao infrator, que disporá de quinze dias úteis, contados da data de recebimento do Auto, para apresentar sua defesa*.

§ 2º Será considerado revel o infrator que não apresentar sua defesa.

Art. 24. A autoridade a que se refere o artigo anterior disporá de trinta dias para proferir sua decisão, devidamente fundamentada.

§ 1º Da decisão a que se refere o *caput* deste artigo caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contado da data da respectiva notificação, dirigido à autoridade superior designada pela autoridade marítima, que proferirá decisão no prazo e forma previstos no *caput* deste artigo.

***OBS: A apresentação da defesa é realizada diretamente junto à Organização Militar que lavrou o presente Auto de Infração.**

_____, _____ de _____ de _____	_____ Responsável pela lavratura do auto (Posto/especialidade e nome completo)
Tomei conhecimento da presente autuação e do prazo para apresentar defesa diretamente junto à Organização Militar que lavrou o presente Auto de Infração.	
Em ____/____/____ Nome completo e rubrica _____	
Declaro que tomei ciência do contido no § 1º do artigo 23 da Lei nº 9.537, de 11/12/1997 e, consoante o estabelecido no inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, renuncio ao direito de defesa e do contraditório para que seja dado prosseguimento ao processo administrativo, por reconhecer, de direito e por direito, a perpetração da infração ora caracterizada no presente Auto de Infração.	
Em...../...../(a) _____	
OBS: Este campo somente deverá ser assinado no caso do infrator renunciar à apresentação da defesa.	

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-C
NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA
MARINHA DO BRASIL
(nome da OM)

Em ____ de _____ de ____.

NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA

Ilmº Sr.

NOME

ENDEREÇO

Solicito o comparecimento de Vossa Senhoria à Divisão de Inspeção Naval da Capitania _____ sito à _____, a fim de, após sanadas as irregularidades que determinaram a apreensão do objeto/embarcação de sua propriedade, providenciar a sua retirada, no prazo de quinze dias, a contar da data do recebimento desta. O não comparecimento de Vossa Senhoria, no prazo estipulado, caracterizará o abandono do objeto/embarcação com intenção de renunciar à propriedade nos termos do Código Civil Brasileiro. Esclareço ainda que o referido material poderá ir a leilão ou ser incorporado aos bens da União.

Enc. da Div. de Inspeção Naval

Tomei conhecimento em ____/____/____.

Assinatura

MARINHA DO BRASIL

(nome da OM)

Em _____ de _____ de _____.

NOTIFICAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADES

Ilmº Sr.

NOME

ENDEREÇO

Solicito o comparecimento de Vossa Senhoria à Divisão de Inspeção Naval da Capitania _____ sito à _____, a fim de sanar, no prazo de noventa (90) dias, as irregularidades que determinaram a apreensão do objeto/embarcação de sua propriedade. Esclareço que na hipótese do não comparecimento de Vossa Senhoria, o referido material poderá ir a leilão ou ser incorporado aos bens da União, em cumprimento ao disposto no art. 17 § 2º da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário.

Enc. da Div. de Inspeção Naval

Tomei conhecimento em ____/____/____.

Assinatura

ANEXO 3-D

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Capitão dos Portos _____ convoca o(s) proprietário(s) da(s) embarcação(ões), cujas características são mencionadas abaixo, a comparecer(em) a esta Capitania, situada _____, (Rua, nº, Bairro), no prazo de quinze (15) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, sob pena do(s)/da(s) objeto(s)/embarcação(ões) ser(em) considerado(s) bem(ns) abandonado(s) e levados a leilão público ou incorporada aos bens da União.

- a) descrever a embarcação ou objeto, detalhadamente.
- b) Idem.
- c) Idem.

_____, _____, em _____ de _____ de _____.

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-E

TIPO DE LACRE

MARINHA DO BRASIL

(nome da OM)

TIPO DE LACRE

NOME DA EMB. _____ LOCAL _____ DATA/HORA _____ AUTO Nº _____ OBSERVAÇÕES: _____ _____	MARINHA DO BRASIL CAPITANIA _____ LACRADA Nº _____ INSPEÇÃO NAVAL Esta embarcação é lacrada até que sejam sanadas as irregularidades determinantes de sua apreensão devendo o seu(sua) proprietário(a) dirigir-se à CP/DEL/AG visando a adoção das providências necessárias à sua liberação, visto estar impedida de trafegar por infração a(o) _____. O proprietário(a) deverá dirigir-se com urgência à Capitania _____. A retirada deste lacre, sem autorização da Capitania, se constitui em crime previsto no Art. 336 do Código Penal. _____ Inspetor		
	<table border="1"> <tr> <td>DATA</td> <td>AUTO</td> </tr> </table>	DATA	AUTO
	DATA	AUTO	

TIPO DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE LACRE

NOME DA EMB. _____ LOCAL _____ DATA/HORA _____ AUTO Nº _____ OBSERVAÇÕES: _____	MARINHA DO BRASIL CAPITANIA _____ AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE LACRE INSPEÇÃO NAVAL O proprietário da embarcação _____ está autorizado pela Capitania a retirar o "LACRE" e a trafegar por ter atendido as exigências formuladas, no dia _____. CP, em _____. LACRE Nº _____ OBS.: Apresentar este documento ao depositário da embarcação.
---	--

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-F

TERMO DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

TERMO DE ENTREGA DE EMBARCAÇÃO

Declaro que na qualidade de proprietário ou representante legal, recebi na presente data a embarcação denominada _____ com as seguintes características:

Tipo: _____

Classificação: _____

Inscrição: _____

Motor Marca: _____

Proprietário: _____ e seus pertences, no estado em que se encontravam, quando da apreensão no dia ____/____/____ isentando a União (Capitania _____) por qualquer despesa ou ônus que venha a incidir sobre a embarcação.

_____, _____, ____/____/____

Proprietário ou Representante Legal

EMBARCAÇÃO LIBERADA

EM ____/____/____

Capitão dos Portos

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-G

EDITAL

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

(MODELO DE EDITAL DE LEILÃO)

EDITAL

O Capitão dos Portos _____, de acordo com o artigo
17 §2º da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, procederá no dia ____ de
_____ de _____, (horário), na ____
_____, sito _____ a
_____ na cidade de
_____, ao leilão das embarcações abaixo mencionadas:

_____, _____, em _____ de _____ de _____

CAPITÃO DOS PORTOS

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-H

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE LEILOEIROS

NOME DA OM

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE LEILOEIRO

PORTARIA Nº _____ DE ____ DE _____ DE _____.

O CAPITÃO DOS PORTOS _____, no uso da atribuição conferida pelo Artigo 17 §2º da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário,

RESOLVE:

Designar (nome) para proceder ao leilão das embarcações constantes do Edital desta Capitania dos Portos publicado no Jornal (nome) do dia ____/____/____, com as características abaixo indicadas:

- a) descrição detalhada da embarcação
- b) Idem; e
- c) Idem.

CAPITÃO DOS PORTOS

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-I

SERVIÇOS INDENIZÁVEIS

Considerações iniciais

Em conformidade com o previsto no art. 38 da LESTA, os serviços prestados pela Autoridade Marítima, em decorrência da aplicação destas normas, serão indenizados pelos usuários, conforme os valores estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes.

Para realização das vistorias, inspeções, perícias e exames previstos abaixo, o transporte aéreo ou terrestre à cidade de destino, o transporte terrestre nos deslocamentos urbanos e a estada dos vistoriadores, inspetores ou peritos serão de responsabilidade do interessado, empresa ou entidade solicitante do serviço.

O pagamento das indenizações discriminadas abaixo deverá ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), cuja taxa de indenização a ser cobrada será aquela estabelecida na referida Portaria em vigor, por ocasião da data de pagamento relativo à solicitação do respectivo serviço.

I - EMBARCAÇÕES BRASILEIRAS

1.0 - VISTORIAS / PERÍCIAS / SERVIÇOS

a) Embarcações certificadas

VISTORIA / SERVIÇO	ARQUEAÇÃO BRUTA (AB)			
	Maior ou igual a 20 e menor ou igual a 100	Maior que 100 e menor ou igual a 500	Maior que 500 e menor ou igual a 1.000	Maior que 1.000
Vistoria em seco para obtenção do CSN (inicial e de renovação)	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico:			
Vistoria flutuando para obtenção do CSN (inicial e de renovação)				
Vistoria para emissão do CSN (anual ou intermediária)				

Vistoria para emissão do Certificado de Borda - Livre (inicial, anual e renovação) (1)	www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes
Vistoria anual e de constatação de Borda - Livre	
Vistoria para emissão de Laudo Pericial para confecção de CTS (2)	
Análise de planos para emissão de licenças	
Teste de tração estática acompanhado pelo GVI	
Vistoria para reclassificação para uma viagem	
Vistoria para Prova de Mar	
Verificação de Peso Máximo de Carga (PMC) para embarcações com AB até 20, exceto miúdas	

Observações:

(1) Aplicável às embarcações com AB maior que 50 e comprimento de regra maior que 20m;

(2) O valor da vistoria de Emissão de Laudo Pericial para confecção de CTS para as embarcações certificadas com AB entre 10 e 20 será R\$ 83,00. Para as embarcações com AB acima de 20 seguir a tabela 1.0 a); e

(3) As indenizações referentes à verificação do cumprimento de exigências, constantes de relatórios de vistorias e de análise de planos serão iguais a 50% dos valores das indenizações das vistorias a que se referem.

b) Embarcações de esporte e recreio

VISTORIA / SERVIÇO	COMPRIMENTO TOTAL (C)	
	C até 24m	C maior que 24m
Inicial, Renovação e Reclassificação para obtenção do CSN	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes	
Arqueação		
Análise de planos para emissão de licenças		

c) Arqueação de embarcações não classificadas

Vistoria para Arqueação	COMPRIMENTO (L)				
	Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 12 m	Maior que 12 e menor ou igual a 24 m	Maior que 24 e menor ou igual a 100 m	Maior que 100 e menor ou igual a 150 m	Maior que 150 m
	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes				

d) Declaração de Conformidade para embarcações que transportam petróleo e seus derivados

PERÍCIAS		ARQUEAÇÃO BRUTA (AB)			
		Menor que 5000	Maior ou igual a 5.000 e menor ou igual a 10.000	Maior que 10.000 e menor ou igual a 15.000	Maior que 15.000
Embarcações	Emissão de Declaração de Conformidade	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes			
	Retirada de exigências de Declaração de Conformidade				

e) Certificado de Responsabilidade Civil em Poluição por Óleo (CLC/69) Emissão de Certificado

Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes
--

f) Perícia para a retirada de exigências de inspeção de “FLAG STATE CONTROL”:

Embarcação de mar aberto com qualquer arqueação bruta				
Embarcação que opera na navegação interior por Arqueação Bruta (AB)				
Menor ou igual a 20	Maior que 20 e menor ou igual a 50	Maior que 50 e menor ou igual a 100	Maior que 100 e menor ou igual a 500	Maior que 500
Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes				

g) Vistoria de Condição para graneleiros

SERVIÇO	Embarcação com qualquer arqueação bruta
Validação de Vistoria de Condição	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes

h) Vistoria de Condição para carregamento de carga viva

ARQUEAÇÃO BRUTA (AB)		
Menor ou igual a 15.000	Maior que 15.000 e menor ou igual a 50.000	Maior que 50.000
Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes		

2.0 - OUTROS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Termo de entrega de embarcação apreendida, que se encontrar nas CP/DL/AG (por dia de apreensão)
Termo de entrega de embarcação miúda apreendida, que se encontrar nas CP/DL/AG (por dia de apreensão)

Observação: Os valores dos serviços prestados pelo Tribunal Marítimo (TM) encontram-se discriminados no sítio do TM na internet, onde se pode consultar a Tabela de Custas por meio do link: <https://www.marinha.mil.br/tm/>

II - EMBARCAÇÕES DE BANDEIRA ESTRANGEIRA AUTORIZADAS
A OPERAR EM ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

1.0 - PERÍCIAS E SERVIÇOS

a Plataformas, FPSO e FSO

SERVIÇOS	Arqueação Bruta (AB)			
	Menor ou igual a 5.000	Maior que 5.000 e menor ou igual a 10.000	Maior que 10.000	Plataforma Fixa
Perícia para emissão de Declaração de Conformidade	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes			
Perícia de Conformidade para Operação em AJB e emissão da AIT				
Perícia para emissão de Declaração de Conformidade para Plataforma Fixa				
Retirada de exigência de perícia para emissão de Declaração de Conformidade				
Perícia para elaboração de Laudo para emissão de CTS				
Perícia para renovação de AIT e CTS				

b) Demais embarcações

SERVIÇOS	Arqueação Bruta (AB)				
	Menor ou igual a 1.000	Maior que 1.000 e menor ou igual a 5.000	Maior que 5.000 e menor ou igual a 10.000	Maior que 10.000 e menor ou igual a 15.000	Maior que 15.000
Perícia de Conformidade para Operação em AJB e emissão da AIT	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes				
Perícia para emissão de Declaração de Conformidade para Transporte de Petróleo					
Retirada de exigência de perícia de Conformidade para Operação em AJB					
Retirada de exigência de perícia para emissão de Declaração de Conformidade para Transporte de Petróleo					
Perícia para elaboração de Laudo para Emissão de CTS					
Análise documental SIRE (Ship Inspection Report) para emissão de Declaração de Conformidade					
Certidão de capacitação de embarcação afretada a casco nu para o REB					
Perícia para renovação de AIT e CTS					

c) Perícia para a retirada de exigências de inspeção de “PORT STATE CONTROL”:

Embarcação com qualquer arqueação bruta, que opera em mar aberto	Os valores devidos, relativos a cada serviço, estão estabelecidos na Tabela de Indenizações das NORMAM, publicada em Portaria da Diretoria de Portos e Costas, por meio do endereço eletrônico: www.marinha.mil.br/dpc/tabelas-indenizacoes
--	---

III - SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS E ESCOLAS
DE MERGULHO PROFISSIONAL

1.0 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO PRESTADOS ÀS EMPRESAS DE MERGULHO PROFISSIONAL PELAS CP/DL/AG

SERVIÇO
1.1 - Análise de processo de cadastramento
1.2 - Emissão de Ficha Cadastro (FCEM) por cadastramento inicial, renovação ou alteração de dados cadastrais ou endosso anual

2.0 - SERVIÇOS DE VISTORIAS / PERÍCIAS / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PRESTADOS ÀS EMPRESAS DE MERGULHO PROFISSIONAL PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC)

SERVIÇO
2.1 - Vistoria Pré-Operação (VPO)
2.2 - Vistoria para Retirada de Exigências (VRE)
2.3 - Perícia em acidentes de mergulho (PAM)
2.4 - Inspeção a pedido da empresa (IAM)

3.0 - SERVIÇOS DE VISTORIAS / PERÍCIAS / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO PRESTADOS ÀS ESCOLAS DE MERGULHO PROFISSIONAL PELA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC)

SERVIÇO
3.1 - Análise de documentação para credenciamento
3.2 - Emissão de ficha de credenciamento (FCREM) por credenciamento inicial, renovação, ou alteração de dados cadastrais ou endosso anual
3.3 - Vistoria Pré-Operação (VPO)
3.4 - Vistoria para Retirada de Exigências (VRE)
3.5 - Perícia em acidentes de mergulho (PAM)
3.6 - Inspeção a pedido da escola (IAM)

INTENCIONALMENTE EM BRANCO

ANEXO 3-J

AUTO DE APREENSÃO

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

AUTO DE APREENSÃO Nº _____

Aos _____ dias do mês de _____ de _____, na localidade de _____, eu _____ com base no Inciso II do Artigo 16 da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, apreendi, por infração a _____, a embarcação e/ou o material abaixo relacionado, pertencente a _____, que fica ciente de que a irregularidade determinante da apreensão deve ser sanada no prazo de noventa dias sob pena de a embarcação ser leiloada ou incorporada aos bens da União, conforme disposto no §2º do Art. 17 da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário atendido o disposto no Artigo 18 da referida Lei.

RELAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO

Nome da embarcação: _____ Inscrição nº: _____

Porto de Inscrição: _____ Motor nº: _____

Estado de conservação: _____

Material volante: _____

E, para constar, lavro este Auto de Apreensão que assino, juntamente com as testemunhas e o responsável pela embarcação apreendida.

autuante_____
testemunha_____
proprietário ou preposto_____
testemunha

RECIBO DE RESTITUIÇÃO

Recebi o material retro mencionado, em ____ de ____ de ____.

proprietário ou preposto

1ª Via - OM - Controle

2ª Via - Interessado

ANEXO 3-K

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO

MARINHA DO BRASIL

(nome da OM)

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO

Pelo	presente	termo	designo	
.....				
.....				
.....				
.....				
.....FIEL DEPOSITÁRIO do(s) bem(ns) abaixo				
discriminado(s), ora lhes sendo entregues, objeto de apreensão pela Capitania				
.....				
em	/...../.....,	conforme	auto	de apreensão nº
.....				
.....,			por	infringência a(o).
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

O fiel depositário ora designado compromete-se a manter o(s) bem(ns) acima relacionado(s) sob sua guarda e conservá-los em bom estado até a decisão final e legal do processo em andamento, quando será notificado a efetuar a entrega, de imediato, a quem legalmente for designado para receber, nos termos do Código Civil Brasileiro.

Do que, para constar, foi lavrado o presente termo, o qual vai assinado por mim

.....
 Inspetor Chefe da Inspeção Naval, pelo Sr.
, fiel depositário e pelas testemunhas .

Local, em/...../.....

 Inspetor Chefe da Inspeção Naval

 Fiel Depositário

 Testemunha

 Testemunha

Anexo: uma relação (se necessário)

REFERÊNCIAS

Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional (LESTA).

Decreto-lei nº 2.596 de 18 de maio de 1998 (RLESTA - Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário), que regulamenta a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário.

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, 1992 (CLC 92).

Decreto nº 87.566, de 16 de setembro de 1982, que promulga o texto da convenção sobre Prevenção da Poluição por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (London Convention-72).

Acordo Viña Del Mar.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências.

Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Lei nº 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Lei nº 7.652/88, que dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima e dá outras providências.

Lei nº 9774/98. Altera a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima.

Lei nº 9.051/95, que dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações.